العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

النوازل الطبية المعاصرة

ثلاث قضايا فقهية طبية كبرى

المقرر الشامل

القضية الأولى: التجارب الطبية المعاصرة	القضية الثانية: تأجير الأرحام	القضية الثالثة: موت الدماغ ونقل الأعضاء

أسئلة المنهج الشاملة في النوازل الطبية الثلاث

١ قضية التجارب الطبية المعاصرة — **٥ أسئلة شاملة**

٢ قضية حكم تأجير الأرحام — **٤ أسئلة شاملة**

٣ قضية موت الدماغ ونقل الأعضاء — **٣ أسئلة شاملة**

أولاً: قضية التجارب الطبية المعاصرة

١ السؤال الأول: تعريف التجارب الطبية وأهميتها وأنواعها

تعريف التجارب الطبية: هي مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية، أو هي الأعمال العلمية والفنية الطبية التي تعمل دون ضرورة تمليها حالة المرضى ذاتهم لإشباع شهوة علمية أو لخدمة الطب والإنسانية، أو هي استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض بغرض البحث العلمي وفقًا للأصول العلمية دون أن يكون في حاجة إليها.

أهميتها وضرورتها: أصبحت **ضرورة ملحة** في العصر الحديث لتقدم العلوم الطبية وإيجاد علاجات للأمراض المستعصية التي تعجز عنها التجارب على الحيوانات لاختلاف فسيولوجيا الإنسان عن الحيوان.

الفرق بينها وبين «التدخل العلاجي»: التدخل العلاجي **عمل مشروع بالاتفاق** يباشره الطبيب بقصد مصلحة المريض وتحسين حالته الصحية، أما التجربة فتتم **دون ضرورة تمليها حالة المريض الذاتية** بل لإشباع شهوة علمية أو تطوير الطب.

NARA 01105405478

أ أنواع التجارب الطبية من حيث الغرض

التجارب العلاجية: تهدف **لعلاج الخاضع للتجربة** بطريقة مبتكرة لعدم كفاية المعرفة القائمة.

التجارب العلمية (غير العلاجية): تهدف **لتنمية المعرفة** واكتساب معارف جديدة للوقاية والعلاج، وهدفها مصلحة الطب وتطوير العلم لا مصلحة من تُجرى عليه.

ب أنواع التجارب من حيث الخطورة

تجارب مميتة: تؤدي حتمًا لتهلكة الخاضع لها أو غلبة الظن بهلاكه، وبشروطها الثلاثة (**الموت نتيجة طبيعية لعدم النجاح، الإصابة بأمراض مؤدية للوفاة، غلبة ظن القائم بالتجربة بالموت**) وتتم غالبًا دون علم السلطات وغالبًا على المساجين والفقراء.

تجارب تضر الخاضع لها: تلحق به أضرارًا **جسدية أو عقلية أو معنوية** (مثل تجارب *توسكيجي* و*جواتيمالا* و*جزر مارشال*).

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

2 السؤال الثاني: حكم التجارب الطبية على الأحياء والأموات

حكم التجارب على الأحياء : اختلف العلماء لتعارض مصلحة البشرية مع حق الإنسان وحرمة جسده ولعدم وجود نص صريح.

القول الأول (الجواز): استدلوا بقصة الخضر وقتل الغلام، وبآية إحياء النفس «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» ، ونهي إلقاء النفس للتهلكة، وأحاديث وجوب التداوي، وفعل عروة بن الزبير بقطع رجله بالآكلة (إتلاف الجزء لاستبقاء الكل)، وضرورة تقدم العلوم الطبية، **ونوقشت هذه الأدلة.**

القول الثاني (التحريم): استدلوا بنهي قتل النفس «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» ، والتكريم الإلهي لبني آدم، وأحاديث الوعيد لمن قتل نفسه، وأن الإنسان لا يملك حق التصرف في جسده لأنه أمانة.

الراجح: جواز إجراء التجارب الطبية على الأحياء وفق ضوابط محددة لتحقيق مقصد حفظ النفس والتداوي.

الموقف القانوني الغربي والمصري: يتفق الفقه والقضاء على **مشروعية التجارب العلاجية** لضرورتها وعدم تعارضها مع النظام العام وفكرة العدالة والمصلحة، مع اشتراط المادة ٤٣ من الدستور المصري (١٩٧١) **الرضاء الحر** .

حكم التجارب على الأموات

١ **المتفق عليه** متفق على **جواز التشريح الجنائي** لإثبات حق أو نفي تهمة، وجواز التشريح لدفع الأوبئة عن المجتمع.

٢ **موضع الخلاف** الخلاف في التجارب بقصد التعليم أو الاكتشافات الطبية على قولين:

القول الأول (المنع): ذهب إليه **الحنابلة** تخريجًا على منعهم شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي، واستدلوا بآيات التكريم، ونهي النبي عن المثلة وكسر عظم الميت ككسره حيًا، وقاعدة **الضرر لا يزال بالضرر** .

القول الثاني (الجواز): ذهب إليه **الحنفية والشافعية والظاهرية** وعامة المعاصرين والهيئات الفقهية (بناءً على جواز شق بطن الحامل لإخراج الحي، والقياس على نقل الأعضاء والأكل من الميت للضرورة، وقاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

الراجح: جواز التجارب على الأموات لترجيح مصلحة الأحياء العامة على حرمة الميت بعد مفارقة الروح.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

3 السؤال الثالث: تعريف الجنين ووقت نفخ الروح وحكم التجارب على البويضات

تعريف الجنين اصطلاحًا عند المذاهب

MANARA 01105405478

المذهب / العالم	التعريف
الحنفية	ما استبان من خلقه شيء.
المالكية	كل ما حملته المرأة مما يُعرف أنه ولد.
الشافعية (الغزالي)	النطفة إذا وقعت في الرحم واختلطت بمائها واستبان خلقه.
الحنابلة	ما كان فيه صورة آدمي.
ابن رجب وابن حزم	بدء الاعتبار هو كونه علقة.

لماذا لم يعتبر الجمهور البويضة جنينًا قبل نفخ الروح؟ لأن **الحياة الحقيقية للجسد لا تدب إلا بالروح**، ولأن حرمة البويضة ترتبط بوجودها في الرحم، ولأن البويضة لا تعتبر حملًا إلا بانغراسها في أنسجة الرحم.

الاتجاهات الأربعة في وقت نفخ الروح

1. **الاتجاه الأول – ١٢٠ يومًا:** بعد **١٢٠ يومًا (أربعة أشهر)**، وهو قول الجمهور استنادًا لحديث ابن مسعود الصحيح في البخاري، وأيدته الأبحاث الطبية بتكوّن الدماغ وارتباط قشرة المخ.
2. **الاتجاه الثاني – ٤٢ ليلة:** بعد **٤٢ ليلة** استنادًا لحديث حذيفة بن أسيد في مسلم، **ونوقش** بأنه تأويل متكلف يخالف إجماع الشارحين.
3. **الاتجاه الثالث – ١٣٠ يومًا:** بعد **١٣٠ يومًا (أربعة أشهر وعشرًا)** عن ابن عباس وسعيد بن المسيب، **ومردود** بمخالفة قول النبي في حديث ابن مسعود.
4. **الاتجاه الرابع – لحظة التلقيح:** تبدأ الحياة من **لحظة التقاء النطفة بالبويضة** (الزيجوت) ككائن حي (للإمام الغزالي).

الراجح: نفخ الروح يكون بعد **أربعة أشهر (١٢٠ يومًا)** عملًا بحديث ابن مسعود.

حكم التجارب على البويضات الملقحة

تلقيح بويضات ابتداءً بغرض التجارب: **محرم شرعًا**؛ لأنه حاد عن هدف التلقيح (علاج العقم) ويتنافى مع تكريم الإنسان.

البويضات الفائضة عن الزرع: لا تُرقى لمرتبة «الأجنة المجهضة» القابلة للاستخدام بشروط، وذهب أكثرية العلماء (ندوة رؤية إسلامية) إلى أن البويضات الفائضة **ليس لها حرمة شرعية بالمعنى التام** إذا لم يُعرض للتلقيح سوى المطلوب، وتخضع لضوابط صارمة تمنع الاتجار والاستنساخ.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

4 السؤال الرابع: القيود الشرعية وقيود حماية المجتمع وشروط الرضا

القيود الستة للتجربة ذاتها

١ أن يكون الهدف هو **العلاج الحقيقي** لا الوهمي أو الشهوة العلمية.

٢ أن تتم وفق **الأسس العلمية المتعارف عليها** والتجريب المسبق على الحيوان.

٣ انعدام الخطر الجسيم ومراعاة قاعدة **لا ضرر ولا ضرار** .

٤ توافر الكفاءة العلمية (**الطبيب الحاذق**).

٥ ازدياد احتمالات النجاح و**الموازنة بين المصالح والمفاسد**.

٦ إجراء التجربة على الحيوانات مسبقًا.

قيود حماية المجتمع: الاتفاق مع قواعد النظام العام (وعدم تغيير خلق الله كتغيير الجنس)، والالتزام بالأحكام الشرعية (تجنب النظر للعورات إلا بقدر الحاجة، وحرمة إفشاء الأسرار الطبية إلا لدفع ضرر عام طبقًا لقاعدة **يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام**).

شروط الرضا والإذن والتبصير: الرضا شرط أساسي و**مستنير**، ويجب تبصير المريض **بصدق وشفافية** وبحظر كامل للكذب بكل أنواعه (المتشائم والمتفائل) في نطاق التجارب الطبية.

إشكاليات الرضا

MNARA 01105405478

القاصر: لا يعتد بإذنه، وتقسم الأعمال الطبية لثلاثة أقسام: **عاجلة** (لا تنتظر إذن الولي للضرورة)، **غير عاجلة** (تشرط إذن الولي)، **خطيرة/تجارب** (يحرم الإقدام عليها ولا عبرة بإذن الولي لعدم دخوله في حدود الولاية).

المسجونون والأسرى: أجاز **مجمع الفقه الإسلامي** (قرار ٦٧) التجارب عليهم بشرط **الرضا التام الخالي من الإكراه** ، وأجاز فقهاء القانون إجرائها بإعمال مفهوم المخالفة للمادة ٤٣ من دستور ١٩٧١ طالما لا توجد إساءة أو إيذاء، والأسرى كالمسجونين بشرط عدم الإضرار وعدم الإجبار.

الأموات: يشترط **رضا الميت قبل وفاته**، أو موافقة ذوي الشأن (الأقارب) بوجود **حاجة ماسة** وفق قانون مفتش الصحة المصري.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

5 السؤال الخامس: المسؤولية العقدية والتقصيرية وأقسام الأطباء ومعايير الخطأ

المسؤولية العقدية: تنشأ عن إخلال بالتزام عقدي وتتطلب عقدًا **مكتوبًا** في التجارب الطبية إعمالًا لإعلان هلسنكي والقانون الفرنسي.

المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغير (الخطأ غير المشروع)، **ويحظر الجمع بينهما** .

أقسام الأطباء الخمسة في الضمان

1. **طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها:** ولم تجن يده — **لا ضمان** .
2. **مطبيب جاهل علم المريض جهله وأذن له:** **لا ضمان** .
3. **طبيب حاذق أخطأت يده فتعدى لعضو صحيح:** **ضامن** .
4. **طبيب حاذق ماهر اجتهد فأخطأ:** فيها **روايتان**.
5. **طبيب حاذق قطع سلعة بغير إذن:** **ضامن** لتولده من فعل غير مأذون.

الخطأ الطبي ومعاييره: انحراف الطبيب عن **الأصول الفنية المقبولة**، وله معايير عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويثبت الخطأ بإثبات إخلاله بالأصول أو التقصير، ويتحمل

المريض عبء الإثبات .

⚠ **الضرر وعلاقة السببية:** الضرر قد يكون **ماديًا** (أضرار مالية وعلاجية وجسدية) أو **معنويًا** (أسي وعجز وتشوه). وفي حالة وفاة الخاضع للتجربة: يحق للورثة المطالبة بالتعويض استنادًا لـ« **المسؤولية العقدية** » (لإخلال الطبيب بالعقد المبرم مع المورث)، ويحق لغير الورثة ممن كان يعولهم الميت المطالبة استنادًا لـ« **المسؤولية التقصيرية** » باعتبارهم من الغير بالنسبة للعقد.

ℹ **تنويه:** هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

ثانياً: قضية حكم تأجير الأرحام

6 السؤال السادس: تعريف الإجارة وتأجير الأرحام ودواعيه وصوره

تعريف الإجارة لغةً واصطلاحًا عند المذاهب

الموضع / المذهب	التعريف
لغةً	اسم للأجرة وكراء الأجير.
الحنفية	عقد على المنافع بعوض مال.
المالكية	تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.
الشافعية	عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
الحنابلة	عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا.

تعريف تأجير الأرحام: عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيًا لزوجين استحال عليهما الإنجاب. **وانتقد تعريفه** لعدم خلوه من التكرار أو الشمول أو ذكر العوض.

دواعيه: دواعي **طبية** (غياب الرحم أو تشوهه)، عدم القدرة على استكمال الحمل ومخاطر تسمم الحمل، ودواعي **اجتماعية**.

صور تأجير الأرحام السبع

1. **الصورة الأولى:** الزرع في رحم امرأة أجنبية (**الأشهر**).
2. **الصورة الثانية:** الزرع في رحم الزوجة الثانية (**الضرة**).
3. **الصورة الثالثة:** التبرع بالبويضة من أجنبية وزرعها في رحم الزوجة.
4. **الصورة الرابعة:** بويضة أجنبية ومني أجنبي وزرع في رحم أجنبية لمن أنفقت.
5. **الصورة الخامسة:** الزرع في رحم متبرعة بعد وفاة الزوجين.
6. **الصورة السادسة:** بويضة الزوجة ومني رجل غريب في رحم أجنبية.
7. **الصورة السابعة:** زرع اللقيحة في رحم أنثى حيوان ثم إعادتها لرحم الزوجة.

المتفق والمختلف عليه: اتفق على **تحريم جميع الصور** ما عدا **الأولى والثانية** اللتين دار حولهما الخلاف الفقهي.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

7 السؤال السابع: حكم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى (الضرة)

رأي التحريم (أغلب المعاصرين والمجامع): لصدق **وصف الأمومة** على الحمل والولادة، ولاحتمال **اختلاط الأنساب** لو حملت الزوجة من زوجها طبيعيًا في نفس الفترة وتوجها توأم، وللقياس على السحاق (بفارق القصد)، وقاعدة تحريم الفروج إلا بدليل، وغلبة المفاسد والنزاعات.

رأي الجواز (عمر الأشقر والتسخيري): لعدم اختلاط الأنساب ولا مفسدة زنا، وكلتا الزوجتين **حرث** لصاحب النطفة.

الراجح: **التحريم** ؛ لعدم وجود ضرورة ملجئة (يمكنه الإنجاب من صاحبة الرحم إن كانت سليمة المبيض أو الزواج بأخرى)، ودرءًا لاختلاط الأنساب وحفظًا للكليات وخسارة الروابط الأسرية.

ملاحظة: **تراجع مجمع الفقه الإسلامي** عن إباحتها في الدورة السابعة (١٤٠٤هـ) و**حرمها قطعيًا** في الثامنة (١٤٠٥هـ) لنفس أسباب اختلاط الأنساب.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

8 السؤال الثامن: حكم استئجار رحم أجنبية

الأقوال الثلاثة:

- **الأول**: التحريم المطلق.
- **الثاني**: الجواز المطلق.
- **الثالث**: التفريق بين كونها ضرة أو أجنبية.

أدلة المانعين (الحرمة المطلقة)

استدلوا بآيات حفظ الفروج «وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» ، وأن الولد إنما يكون من **الزوج والزوجة شرعًا**، والرضا بقضاء الله وقدره في العقم، وتحريم إجارة بضاع الفروج والمنافع المحرمة، والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية والمالية العارمة ووقوع القضايا في المحاكم (مثل قضايا *ماري وايتهد* و*ريتا باركر* و*أنجيلا*).

أدلة المجيزين ومناقشتها

- **دعوى أن الرحم مجرد وعاء:** كالأرض للنبات — **وُرُدَّ** بتأثير دم الحاضنة وهرموناتها ومكوناتها الجينية على الجنين وكلام **ابن رشد** عن القوة المغيرة في الرحم.
- **قياس الأم البديلة على أم الرضاع:** **وُرُدَّ** بفروق جوهرية خمسة أبرزها أن الرضاع **رخصة للضرورة** وحفظ الحياة والفعل مباح بنص، أما تأجير الرحم فمعاوضة محرمة تشبه **بيع الحر**.
- **دعوى الضرورة والتداوي:** **وُرُدَّ** بأن التداوي لا يكون بمحرم.

الراجح: **التحريم المطلق لتأجير الأرحام** ذريعةً لفساد الأنساب وتحويل الأمومة لسلعة تجارية مهينة.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

9 السؤال التاسع: نسب طفل تأجير الأرحام

النسب من جهة الأم – الأقوال الثلاثة

1. **القول الأول:** ينسب **لصاحبة البويضة** (وهو مختار مجمع الفقه والأكثرية) لاعتماد العوامل البيولوجية والوراثية وصحة التلقيح الشرعي بماعين محترمين.

2. **القول الثاني:** ينسب **لصاحبة الرحم** التي حملت وولدت استنادًا لآيات الولادة «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» .

3. **القول الثالث (د. جابر مهران):** للطفل **أمّان** (صاحبة البويضة لأجل الجينات، وصاحبة الرحم لأجل الحمل والولادة، وكلتاهما **أمومة ناقصة**).

الراجح للأم: **صاحبة البويضة** ، لاتفاقه مع الفطرة واختصاصها بالنطفة الملقحة المحترمة.

النسب من جهة الأب: ينسب **للرجل صاحب الحيوان المنوي** لانتفاء شبهة الزنا باتخاذ الإجراءات الطبية المانعة لاختلاط الماء بغيره، وثبوت العقد الصحيح بين الأبوين أصحاب البويضة والمنفي.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

ثالثاً: قضية موت الدماغ ونقل الأعضاء

10 السؤال العاشر: تعريف الموت وقاعدتا تحديد نهاية الحياة وموت الدماغ

المفهوم الشرعي للموت

الموضع	التعريف
لغةً	ضد الحياة وأصله السكون.
أهل السنة	صفة وجودية مضادة للحياة.
المالكية والشافعية	مفارقة الروح للجسد.
الحنابلة	الاكتفاء بذكر علاماته.

MNARA 01105408478

قاعدة تحديد نهاية الحياة –

الأولى: الانطلاق من **عكس البداية** (تعلق الروح).

القاعدة الثانية: اعتماد **صلاحية الجسد لخدمة الروح**.

صور المريض الثلاث في الإنعاش

1. **الصورة الأولى:** عودة الأجهزة لطبيعتها — **يرفع الأجهزة**.
2. **الصورة الثانية:** التوقف التام للقلب والتنفس بلا استجابة — **يحكم بالموت** وترفع الأجهزة.
3. **الصورة الثالثة:** غياب وظائف المخ وجذعه مع استمرار النبض والنفس الصناعي بالأجهزة — وهي مسألة **موت الدماغ محل الخلاف** .

مفهوم موت الدماغ: **تلف دائم** في الدماغ ووظائفه بما فيها جذع الدماغ.

السبب	النسبة
حوادث المرور	تصل لـ ٥٠-٦٠٪
النزف الداخلي بالدماغ	٣٠٪
أورام والتهابات الدماغ والسحايا	٣٠٪

التشخيص السلبي للموت: البحث عن زوال مظاهر الحياة (**يثبت فورًا**).

التشخيص الإيجابي: البحث عن علامات التغيرات بعد الموت (كاللون والبرودة والتيبس الموتى والتحلل).

علامات موت الدماغ الخمس

١. **غيبوبة عميقة** بلا استجابة.

٢. انعدام وظائف **جذع الدماغ** (الحدقة والقرنية والسعال).

٣. انعدام **التنفس التلقائي** باختبار ثاني أكسيد الكربون.

MARA 01105405418

٤ عدم حركة **الدمية** عند تحريك الرأس.

٥ **إعادة الفحص** من فريق ثانٍ.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

١١ السؤال الحادي عشر: التكييف الشرعي لموت الدماغ

تحرير محل النزاع: الاتفاق على **الموت العادي** بتوقف القلب والتنفس، والاتفاق على أن **الغيبوبة والسكتة الدماغية** ليست موتًا، والخلاف انحصر في: « **من تشخيص ميتًا دماغيًا وفق الأصول الطبية مع استمرار نبض قلبه وتنفسه بالآلة الصناعية، هل يعتبر ميتًا شرعًا؟** ».

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ولجنة الفتوى بالكويت: **لا يعتبر موتًا حقيقيًا** .

مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان ١٤٠٧هـ: **اعتبره موتًا حقيقيًا** .

أدلة المانعين (الرأي الراجح)

أدلة المانعين:

- قصة أصحاب الكهف (**بقاء الحياة في الأعضاء**).
- أحاديث الغرة في الجنين (لثبوت الحياة ببعض الأعضاء).
- علامات الموت الخمس عند الفقهاء ووجوب التريث والاحتياط.
- قاعدتا « **سد الذرائع** » و« **الاستصحاب** ».
- بقاء مظاهر الحياة والحياة الخاملة والأيض ونمو الشعر والأظافر واستمرار الحمل في بعض السيدات المتوفيات دماغيًا.
- فترة الاحتضار.
- أن اجتماع النقيضين (**الميت الحي**) محال.

أدلة المجيزين ومناقشتها

أدلة المجيزين:

- حديث أم سلمة («إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»).
- كلام **الغزالي** و**ابن القيم** في عجز الجسد عن خدمة الروح.

- حياة عيش المذبوح.
- الفوائد المادية والمعنوية (توفير الأسرة والعناية المركزة) — **ومناقشتها**.

الراجح: **عدم اعتبار موت الدماغ موتًا حقيقيًا** ، للأسباب الآتية:

- قوة أدلة المانعين.
- استبعاد جزم الطب بعدم عودة المريض للحياة لقدرة الله.
- وجود مظاهر الحياة البدنية (الأيض والحرارة ونمو الأظافر).
- محذور التناقض في تسميته «ميتًا حيًا».
- أن القول به يخالف المنطق ويؤدي إلى قتل الأبرياء.
- أن **الميؤوس من شفائه مريضٌ لا ميت** .

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

12 السؤال الثاني عشر: حكم نقل أعضاء موتى الدماغ

تحرير محل النزاع: الاتفاق على **حرمة نقل الأعضاء** مع وجود ضرر أو مقابل مالي (البيع)، والخلاف في جواز استقطاع الأعضاء من «موتى الدماغ» وزرعها للغير.

المانعون: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والشيخ الشعراوي و**مجمع البحوث الإسلامية بمصر** — **يمنعون** لحياة الميت دماغيًا.

المجيزون: **هيئة كبار العلماء بالسعودية** (قرار رقم ٩٩) — **يجيزون** باعتباره ميتًا.

مقارنة الأدلة بين المانعين والمجيزين

المانعون استدلوا بـ: حديث الطفيل بن عمرو (الوعي على إهلاك النفس)، وحديث عائشة («كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ»)، ونصوص الفقهاء في حرمة أكل المضطر بعض آدمي، ومناقشة دعوى التخدير (بأن الميت لا يخدع وعند نزع الأعضاء ظهرت آلام وحركات)، والمقارنة بـ«*مرسوم الحيوان ١٩٦٨م*» ونهي الشارع عن سلخ البهيمة قبل أن تبرد.

MANARA 01105405478

المجيزون استدلوا بـ: بعموم آية الاضطرار «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ، والصدقة الجارية والإيثار، وتفريج الكربات، وقياس التبرع على جواز نقل الأعضاء بين الأحياء والتشريح والتبرع بالدم واللبن.

الراجح: **حرمة استقطاع أعضاء موتى الدماغ وزرعها** ، للأسباب الآتية:

- قوة أدلة المانعين.
- محذور الجزم باستحالة الحياة.
- المضاعفات والأورام السرطانية الخطيرة للمنقول إليه (**ورم كابوسي**).
- منع استعجال الشيء قبل أوانه إعمالًا للقاعدة الفقهية « **من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه** ».
- أن الهدف الرئيس من إثارة الأطباء لهذه المسألة هو الحصول على **الغطاء الشرعي** للاعتداء على أجساد المرضى.

تنويه: هذا المستند الغرض منه إعلامك بصيغة الأسئلة المهمة في المنهج، لذا لا تعتمد على هذا الحل فقط، نحث على مراجعة مذكرة المنارة الأساسية في مراجعة هذه الأجزاء.

MARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478